

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ, et al.	CASO CIVIL NÚM.: PO2025CV00467
Demandantes	Salón 601
V.S.	SOBRE:
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC	INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL
Demandado	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009, SEGÚN
	ENMENDADA

MOCIÓN INFORMATIVA

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el codemandante, Municipio de Juana Díaz, por conducto de los abogados que suscriben y muy respetuosamente ALEGAN y SOLICITAN:

En el día de hoy, los demandantes de marras estamos presentando una demanda enmendada. Como se sabe, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 13.1, dispone que ello es posible “en cualquier momento antes de habersele notificado una alegación responsiva, o si su alegación es de las que no admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de haber notificado su alegación”, por lo que los demandantes están legítimamente agotando su oportunidad de enmendar en una ocasión sin tener que impetrar autorización judicial.

La razón para la enmienda es que la demanda original citaba una versión derogada del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024. Concretamente, la Sección 5 de la Ley 122-2024, enmendó sustancialmente dicha disposición. Entre los cambios incluidos, se cambió el estándar de **legitimación activa estatutaria** para los municipios de aquellos que ostentan las competencias I a la V (o sea, emisores de permisos) a municipios con las jerarquías I a la III, categoría en que incluye al Municipio de Juana Díaz.

A tales efectos, nuestra nueva alegación incluye: la consolidación de los párrafos 1.2 y 1.3 para incluir una cita directa al estatuto según enmendado; una enmienda al párrafo 2.1 para alegar que el Municipio de Juana Díaz ostenta las jerarquías I a la III; y se enmendó el párrafo 3.16 para argüir la legitimación estatutaria del Municipio.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto.

CERTIFICO: El Sistema de Radicación Electrónica de la Rama Judicial (SUMAC) le ha de notificar, simultáneamente a su radicación, copia fiel y exacta del presente escrito a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico registradas.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de marzo de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

M.L. & R.E. LAW FIRM

Cobian's Plaza, Suite 404
1607 Avenida Juan Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00909
Teléfono (787) 999-2972

f/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO

R.U.A. Número 13,011
e-mail: jorge@mlrelaw.com

f/EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO

R.U.A. Número 15,772
e-mail: emil@mlrelaw.com